

1500438-15.2022.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... outra prova (anotações referentes ao tráfico, grande quantidade de dinheiro em espécie e em notas pequenas, testemunhas oculares da venda de drogas, prisão em flagrante durante a venda etc.) que pudesse corroborar a imputação pela prática do tráfico de drogas pelo acusado.

No caso em tela, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais civis apenas encontraram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500438-15.2022.8.26.0637 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 19 de julho de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500438-15.2022.8.26.0637

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR RAMOS COUTINHO

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de JOÃO VITOR RAMOS COUTINHO, por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"Consta do incluso inquérito policial que no dia 08 de abril de 2022, por volta das 09h30, na Rua Pedro Antônio de Oliveira, 1300, Jardim Unesp II, nesta cidade e Comarca de Tupã, o denunciado, acima qualificado, guardava e tinha em depósito, com a finalidade de entregar a consumo de terceiros, 02 porções de cocaína, em forma de crack, uma com peso líquido de 0,58 gramas e a outra com peso líquido de 0,06 gramas, assim como mais 02 porções de cocaína, uma com peso líquido de 0,53 gramas de cocaína e a outra com 7,26 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e laudo pericial de fls. 26/29.

As referidas substâncias causam dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.

Segundo se apurou, o denunciado promovia o tráfico de entorpecentes nesta cidade de

Tupã e, para tanto, as drogas eram adquiridas de fornecedor não identificado, e destinadas ao consumo de terceiros.

Ocorre que, na ocasião dos fatos, policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram até a residência do denunciado e, após realizar buscas no imóvel, encontraram no quarto do denunciado um prato contendo uma porção a granel de crack e um pino plástico contendo outra porção de crack, assim como encontraram no guarda-roupa do denunciado uma porção de cocaína dentro de um porte plástico e a quantia de R\$ 400,00.

Na cozinha, os policiais encontraram outro prato, contendo um porção de cocaína. Por final, os policiais encontraram dentro de uma geladeira no quintal da residência do denunciado uma balança de precisão.

As drogas foram apreendidas (fls. 16/17) e submetidas a laudo de constatação de fls. 26/29.

Observa-se que a forma de acondicionamento, quantidade de porções apreendidas, as informações prévias do comércio de drogas no local, a apreensão de uma balança de precisão, assim como as demais circunstâncias, são elementos indicativos de que o investigado promovia o comércio ilícito de entorpecentes. "

A denúncia foi recebida em 17/05/2022 (fls.206/208).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas as testemunha(s), sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela desclassificação para o crime de posse para uso.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls.09/13, 55/56, 57/58, 59/60, 63/66,70/71); auto de prisão em flagrante (fls.01/03); auto de apreensão (fls.61/62, 67/69); laudo pericial (fls.26/29); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Pedro Geraldo M. Rodrigues, Policial civil, em seu depoimento judicial, relatou que tinham informações de que o réu estava traficando, sendo que este tinha sido preso meses antes. Ao cumprirem um mandado de busca, encontraram no quarto, dentro do guarda-roupa, pratos com resquícios de crack e R\$400,00 em dinheiro. Embaixo da cama tinham um pino de crack e dois pinos vazios. O colega policial encontrou na cozinha, em cima do armário, cocaína e um pino vazio. A namorada do réu acompanhou as buscas. Além disso, encontraram dentro de uma geladeira uma balança de precisão. Viram que o réu passou com o veículo em frente à residência, mas não parou. Levaram a namorada até a delegacia, posteriormente o réu compareceu espontaneamente na delegacia e confessou a posse das drogas.

A testemunha Ronnie Dallacqua Alves, Policial civil, em seu depoimento judicial, relatou que chegou denúncia para equipe de inteligência e foram fazer diligência. Verificaram movimentações estranhas e tinham informações que o réu praticava tráfico de drogas. Foram cumprir mandado de busca e apreensão na residência e encontraram crack e cocaína, além de balança de precisão e dinheiro em espécie. Na residência estava somente a namorada do réu. Após, o réu apareceu dizendo que a droga era de sua propriedade. No local não há possibilidade de fazer campanha, por isso não abordaram ninguém. O depoente encontrou as drogas em cima do armário do réu. O outro investigador encontrou no quarto porção à granel e pinos de cocaína. A balança foi encontrada dentro da geladeira.

Interrogado judicialmente, o réu JOÃO VITOR RAMOS COUTINHO negou os fatos. Disse que as drogas encontradas eram para uso pessoal. Usa maconha, cocaína e crack. A balança era utilizada para pesar material de reciclagem. Disse que sua namorada

sabia que usava droga. O dinheiro apreendido o réu alegou que tinha recebido de um serviço de servente.

Não se pode olvidar que ao decreto condenatório não basta uma mera probabilidade, mas um juízo de certeza, demandando-se provas seguras ou sérios indícios acerca da autoria delitiva. De fato, não restou provada nos autos a prática da mercancia ilícita. Circunstância que, aliada à negativa da traficância da acusada desde a fase policial, amparada pelas demais provas, torna impossível o decreto condenatório baseado em inferências e suposições para a imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Reprisa-se, ainda, que o delito de tráfico de drogas é geralmente perpetrado na clandestinidade, devendo a autoridade policial e seus agentes desenvolver as ações necessárias à constatação e recolhimento de provas que possam sustentar uma condenação, sendo certo que na ausência de caderno probatório substancial, melhor é adotar o princípio do in dubio pro reo, preservando-se as garantias constitucionais insertas nos princípios da presunção de inocência e da não culpabilidade. Ademais, é cediço que a quantidade de substância entorpecente ilícita apreendida pode ser considerada para a formação do juízo de valor quanto à existência ou não do crime de tráfico, já que muitas vezes não se consegue flagrar o ato mercantil. Contudo, no caso em tela, a pequena quantidade de substância entorpecente encontrada (02 porções de cocaína, em forma de crack, uma com peso líquido de 0,58 gramas e a outra com peso líquido de 0,06 gramas, assim como mais 02 porções de cocaína, uma com peso líquido de 0,53 gramas de cocaína e a outra com 7,26 gramas, conforme auto de exibição e apreensão - fls. 16/17 e laudo pericial - fls. 26/29), a pouca quantidade de dinheiro em espécie encontrada, justificada em razão do trabalho (R\$ 400,00), o local onde a droga estava escondida (em pratos com resquícios de uso) e a falta de variedade, autoriza crer que a versão exculpatória da acusada é verossímil, consubstanciada na tese de que a droga seria para consumo próprio.

Por certo, a linha que diferencia as condutas previstas nos artigos 28 e 33 da Lei 11.343/2006 é tênue. Nesse contexto, o legislador, ao redigir o § 2º do retromencionado art. 28, indicou ao intérprete critérios objetivos e subjetivos para determinar, no caso concreto, a correta subsunção do comportamento do agente: "§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Repisa-se, não foi encontrada nenhuma outra prova (anotações referentes ao tráfico, grande quantidade de dinheiro em espécie e em notas pequenas, testemunhas oculares da venda de drogas, prisão em flagrante durante a venda etc.) que pudesse corroborar a imputação pela prática do tráfico de drogas pelo acusado.

No caso em tela, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais civis apenas encontraram pouca quantidade de drogas em pratos, com resquícios de uso, não tendo nenhuma prova acerca da traficância.

Por fim, necessário esclarecer: "vigora no sistema processual penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar" (STJ, HC 68.840/BA, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 28-04-2015).

Por outro lado, não há como ignorar que a materialidade do delito ficou comprovada através dos autos de exibição e apreensão, do laudo de constatação, bem como do laudo de exame químico toxicológico. Porém, diante do escasso conjunto probatório reunido nos autos, verifica-se que permanece séria dúvida de que o réu é efetivamente traficante e que as poucas porções encontradas em seu poder destinavam-se ao comércio ilícito.

Vejamos o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci (Leis penais e processuais penais comentadas - 8. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):

"As cinco condutas previstas no art. 28 (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo) também fazem parte do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76). Entretanto, neste último caso, cuida-se de tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo, gerando pena de reclusão, de 5 a 15

anos, e multa elevada, enquanto o outro não constitui delito equiparado a hediondo, sem a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade, somente porque a finalidade do agente é o consumo pessoal. Em face disso, muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76). Por outro lado, inúmeros usuários acabam, injustamente, autuados com base no art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76), quando merecem a desclassificação para o art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76). Essa situação não comporta resolução teórica única, pois depende do caso concreto e das provas produzidas em cada processo. Porém, tem sido referencial para a jurisprudência brasileira a quantidade da droga apreendida, os antecedentes criminais do agente, quando voltados ao tráfico, bem como a busca do caráter de mercancia. Quem traz consigo grande quantidade, já foi condenado anteriormente por tráfico e está em busca de comercialização do entorpecente é, com imensa probabilidade, traficante (art. 33). No entanto, aquele que possui pequena quantidade, nunca foi antes condenado por delito relativo a tóxicos, bem como não está comercializando a droga é, provavelmente, um usuário (art. 28).

Não havendo provas de efetiva realização de atos que o réu tinha a intenção de comercializar a substância entorpecente, não há que se falar em crime de tráfico de drogas. Assim, devida, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso.

Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 15006112120188260559 SP 1500611-21.2018.8.26.0559, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 30/04/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021; APL: 00425368720148260114 SP 0042536-87.2014.8.26.0114, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 07/03/2017, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/03/2017; APR: 15117210620198260228 SP 1511721-06.2019.8.26.0228, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 30/04/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021; APR: 15007932920198260411 SP 1500793-29.2019.8.26.0411, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 16/04/2021, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/04/2021.

Com relação à medida aplicada, verifico que o réu está preso desde o dia 09/04/2022, ou seja, totalizando quase 4 meses. Ademais, as medias previstas no artigo 28 da Lei de Drogas somente podem ser aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses, em caso de reincidência, conforme § 4º do referido artigo.

Destarte, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei de Drogas, aplico ao réu a medida educativa de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos das drogas, atendendo as circunstâncias do caso.

Fica o sentenciado advertido sobre os efeitos das drogas, no presente ato. Assim, julgo extinta a pena pelo cumprimento.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para DESCLASSIFICAR a imputação, do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para o art. 28, caput, da Lei 11.343/06, aplicando a medida educativa de ADVERTÊNCIA.

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA. Com efeito, ausentes os seus requisitos. Expeça-se alvará de soltura colocando-se o réu em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.

Determino a RESTITUIÇÃO do veículo VW/GOL CL, Ano Fabricação 1987, Ano Modelo 1988, Placa BJK3A46, Chassi 9BWZZZ30ZHT106376, nos termos da petição de fls. 167/173.

Oficie-se ao IIRGD.

Sem custas.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Tupã, 19 de julho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA